

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

El Director del Área Metropolitana de Barranquilla, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la Ley 105 de 1.993, la Ley 336 de 1.996, Decreto reglamentario 170 de febrero 5 de 2001 y las establecidas en los Acuerdos Metropolitanos 013 de 2001, 007 de 2002 y 004 de 2003 y de conformidad a lo normado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo y,

CONSIDERANDO

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, ha sido formalmente constituida, como Autoridad de Transporte Colectivo y Masivo para la jurisdicción de los Municipios de Soledad, Galapa, Puerto Colombia, Malambo y el Distrito de Barranquilla, cuyas Alcaldías a través de los ACUERDOS METROPOLITANOS No.013-01 de 2001; 007 de 2002 y 004 de 2003, definieron como hecho cierto, el Transporte Público en el Área Metropolitana.

Que de conformidad con lo previsto en el Artículo 24 de la Carta política, dispuso que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el Territorio Nacional, pero subordinado a las limitaciones y reglamentaciones emanadas de la Ley y de las Autoridades Administrativas Competentes.

Que son fines esenciales del Estado, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.

Que esta entidad con miras a la implantación del Sistema de Transporte Masivo TRANSMETRO expidió la Actuación administrativa Resolución 276-010 calendada 06 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA No. 4 ANDALUCIA – CENTRO servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A.

Que la actuación antes referenciadas le fue debidamente notificada al representante legal de la Empresa, quien dentro del término de Ley hizo uso del Recurso de Reposición mediante radicados No. 2794 de fecha Julio 14 de 2010 y 3066 de Julio 30 de 2010 fundamentado en las siguientes consideraciones: "..... JOSE EMIRO PICON INSIGNARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.198.476 expedida en Barranquilla, en mi condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa TRANSDIAZ S.A., con NIT 890.101.408-4, encontrándome dentro de los términos legales para hacerla, presento y sustento Recurso de Reposición al contenido de la Resolución No. No. 276-10 De fecha 06 de Julio de 2010" POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA REESTRUCTURACION OFICIOSA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO DE LA RUTA No. 4 ANDALUCIA - CENTRO - emanada por el AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, por considerarla inexacta de acuerdo a lo siguientes

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

HECHOS

El servicio que señala el Área Metropolitana de Barranquilla en la resolución en referencia es el siguiente:

Terminal (Calle 3 carrera 43-22), salida por la Calle3, por esta hasta la carrera 45 por esta hasta la calle 53 por esta hasta la carrera 54 por esta hasta la calle 58 por esta hasta la carrera 60 por esta hasta la calle 80 por esta hasta la carrera 74 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 75A por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 93 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 72 por esta hasta la calle 88 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 87 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 64 por esta hasta la calle 96 por esta hasta la carrera 53 por esta hasta la calle 98 por esta hasta la carrera 51 B por esta hasta calle 85 por esta hasta la carrera 42 B por esta hasta la calle 81 por esta hasta la carrera 42B por esta hasta la calle 80B por esta hasta la carrera 42 por esta hasta la calle 79 por esta hasta la carrera 42F por esta hasta la calle 74 por esta hasta la carrera 44 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 43 por esta hasta la Calle 3 llegando a la Terminal. Fin del Recorrido.

Con base en el recorrido anterior, se realiza el siguiente

ANALISIS

1- Esta empresa ha servido desde hace muchos años, sectores como SAN SALVADOR y ha cotizado el servicio, lo cual es base para el normal equilibrio económico de los propietarios de buses, de las rutas que sirve la empresa.

Con la modificación de la ruta 4 que señala ahora el Área Metropolitana, nos cercena una zona densamente poblada como lo es San Salvador y la vía 40 y que genera gran parte de los usuarios del servicio lo cual desequilibra los ingresos de la ruta y deja a los usuarios sin el servicio que actualmente les prestamos.

Bajo ningún aspecto se puede justificar que se nos saque de una zona a la cual hemos servido durante muchos años, para dar espacio a otras rutas que van a usufructuar un trabajo ya hecho con mucho esfuerzo.

Es por lo anterior que de nuevo reiteramos que el trazado de la ruta 4 quede como lo hemos venido prestando o sea:

(Nevada calle 3 carrera 43-22), salida por la carrera 43 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 46 por esta hasta la calle 30 por esta hasta la carrera 45, por esta hasta la calle 53 por esta hasta la carrera 54 por esta hasta la calle 58 por esta hasta la carrera 60 por esta hasta la calle 75 por esta hasta la carrera 61 por esta hasta la calle 77 por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 76 por esta hasta la calle 80 por esta hasta la carrera 67 por esta hasta la carrera 70 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 75A por esta

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 93 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 72 por esta hasta la calle 88 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 87 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 64 por esta hasta la calle 96 por esta hasta la carrera 53 por esta hasta la calle 98 por esta hasta la carrera 51B por esta hasta calle 85 por esta hasta la carrera 42 B 1 por esta hasta la calle 81 por esta hasta la carrera 42B por esta hasta la calle 80B por esta hasta la carrera 42 por esta hasta la calle 79 por esta hasta la carrera 42F por esta hasta la calle 74 por esta hasta la carrera 44 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 43 por esta hasta Nevada.

Teniendo en cuenta el análisis anterior, se genera la siguiente

PETICION

Que se tengan en cuenta las modificaciones del recorrido de la ruta en referencia que a continuación se describen a fin de cumplir con parámetros operacionales aceptables y generar seguridad en la operación. Así mismo, se pretende cubrir unas necesidades de movilización de usuarios que por más de 50 años venimos transportando y que sabemos que no utilizarán el sistema de transporte masivo debido a que en la actualidad se satisfacen las necesidades de transporte.

El recorrido pedido es el siguiente:

Terminal (Calle 3 carrera 43-22), salida por la carrera 43 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 46 por esta hasta la calle 30 por esta hasta la carrera 45, por esta hasta la calle 53 por esta hasta la carrera 54 por esta hasta la calle 58 por esta hasta la carrera 60 por esta hasta la calle 75 por esta hasta la carrera 61 por esta hasta la calle 77 por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 76 por esta hasta la calle 80 por esta hasta la carrera 67 por esta hasta la carrera 70 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 75A por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 93 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 72 por esta hasta la calle 88 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 87 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 64 por esta hasta la calle 96 por esta hasta la carrera 53 por esta hasta la calle 98 por esta hasta la carrera 51B por esta hasta calle 85 por esta hasta la carrera 42 B 1 por esta hasta la calle 81 por esta hasta la carrera 42B por esta hasta la calle 80B por esta hasta la carrera 42 por esta hasta la calle 79 por esta hasta la carrera 42F por esta hasta la calle 74 por esta hasta la carrera 44 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 43 por esta hasta la Calle 3 llegando al Terminal. Fin del Recorrido.

"JOSE EMIRO PICON INSIGNARES, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.198.476 expedida en Barranquilla, en mi condición de Gerente y Representante Legal de la Empresa TRANSDIAZ S.A. con NIT 890.101.408-4, encontrándome dentro de los términos legales para hacerla, presento alcance al recurso de la referencia con el propósito de que se sirva estudiar la viabilidad de la situación planteada.

l

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

Lo anterior, teniendo en cuenta peticiones de la comunidad de los sectores de Villa Carolina, Parque Tivoli, Limoncito, San Salvador, San Marino y del corredor universitario, quienes en múltiples oportunidades han manifestado la necesidad que les asiste en materia de movilización en los sectores mencionados.

El servicio propuesto será el siguiente:

RUTA 4 - Terminal (Calle 3 carrera 43-22), salida por la carrera 43 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 46 por esta hasta la calle 30 por esta hasta la carrera 45, por esta hasta la calle 53 por esta hasta la carrera 54 por esta hasta la calle 58 por esta hasta la carrera 60 por esta hasta la calle 75 por esta hasta la carrera 61 por esta hasta la calle 77 por esta hasta la vía 40 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 76 por esta hasta la calle 80 por esta hasta la carrera 67 por esta hasta la carrera 70 por esta hasta la calle 85 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 75A por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 93 por esta hasta la carrera 71; por esta hasta la calle 91 por esta hasta la carrera 72 por esta hasta la calle 88 por esta hasta la carrera 73 por esta hasta la calle 87 por esta hasta la carrera 71 por esta hasta la calle 86 por esta hasta la carrera 74 por esta hasta la calle 96 por esta hasta la carrera 53 por esta hasta la calle 98 por esta hasta la carrera 51 B por esta hasta la antigua vía al mar, por esta hasta la glorieta de la Universidad de Atlántico, retornando por la 51 B por esta hasta Calle 94, por esta hasta la Calle 57, por esta hasta, la calle 85 por esta hasta la carrera 42 B 1 por esta hasta la calle 81 por esta hasta la carrera 42B por esta hasta la calle 80B por esta hasta la carrera 42 por esta hasta la calle 79 por esta hasta la carrera 42F por esta hasta la calle 74 por esta hasta la carrera 44 por esta hasta la calle 6 por esta hasta la carrera 43 por esta hasta la Calle 3 llegando al Terminal. Fin del Recorrido.

Los anteriores recorridos se diseñaron teniendo en cuenta que no se afecte el sistema de transporte masivo Transmetro y los demás recorridos de las empresas de transporte colectivo.

Desde luego que mi representada se encuentra dispuesta a suministrar de manera oportuna cualquier tipo de información adicional que estime conveniente.

Que de acuerdo a las consideraciones que sustentan el recurso solicita revocar en todas y cada una de sus partes la Resolución número 276-10 calendarada 06 de Julio de 2.010, a través de la cual se ordena la Reestructuración oficiosa del servicio de la Ruta denominada RUTA No. 4 ANDALUCIA - CENTRO servida por Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO PARA DECIDIR

Se proceder a desatar el recurso interpuesto, teniendo en cuenta que el mismo reúne los requisitos de ley, previa las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES

1. Que el Área Metropolitana de Barranquilla y Transmetro suscribieron el Contrato de Prestación de Servicios No. 038, cuyo objeto era adelantar por parte de la Universidad del Norte a Transmetro el estudio de Investigación aplicada en gestión y modelación del sistema del transporte y medio ambiente urbano para el diseño de rutas que permitan integrar el transporte colectivo con

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

el transporte masivo, para mejorar las condiciones de operación del sistema colectivo del Distrito de Barranquilla y del Área Metropolitana, de acuerdo con la propuesta presentada por la Universidad del Norte, la cual fue evaluada y aceptada por las dos entidades convergentes en el contrato.

2. Que el resultado del estudio antes referenciado fue puesto en conocimiento de la Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A. mediante oficio AMB-STT. 0141-10 de fecha Febrero 24 de 2010, comunicándosele que disponía de diez días hábiles para presentar sus propuestas u objeciones.
3. Que al analizar los fundamentos del Recurso se ordenó a nuestro Departamento Técnico verificar las objeciones planteadas.
4. Que una vez analizados los requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo y verificando que el recurso de reposición interpuesto por el representante legal de la Empresa TRANSPORTES DIAZ – TRANSDIAZ S.A. cumple con los parametros previstos en la citada norma para la procedencia del mismo, se desatará analizando los motivos de la impugnación.

CONSIDERACIONES DE ORDEN LEGAL Y TECNICO PARA DECIDIR

Que de acuerdo al informe final entregado por la Universidad del Norte en su síntesis metodológica para su realización del proyecto de investigación se siguieron las siguientes actividades.

- Recopilación de información secundaria existente.
- Incorporación de información al sistema de información geográfico.
- Diseño y aplicación de encuestas para el estudio de movilidad.
- Codificación de la red de transporte público.
- Estudio de demanda de transporte informal.
- Procesamiento de información, expansión de datos y elaboración de matrices origen – destino.
- Modelación de propuesta para la reestructuración del transporte colectivo, los servicios intermunicipales y su integración con el transporte masivo.

Que el Área Metropolitana de Barranquilla a través de la Subdirección Técnica de Transporte mediante oficio de fecha julio 30 de 2010 solicita concepto a la

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALEDADA JULIO 06 DE 2.010.

Universidad del Norte referente al radicado 3066 de Julio 30 de 2010 por medio del cual la empresa TRANSPORTES DIAZ TRANDIAZ S.A. da alcance al recurso de reposición contra la resolución 276 de 2010.

Que la Universidad del Norte mediante oficio de fecha Agosto 9 de 2010 suscrito por el Ingeniero VICTOR CANTILLO adscrito al Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental remite los resultados del análisis realizado por el Grupo de Investigaciones en Transporte TRANVIA, bajo las siguientes consideraciones:

".....De acuerdo a análisis realizado, no se considera conveniente modificar los recorridos propuestos por la Universidad del Norte debido a las razones que a continuación se exponen:

- *Los recorridos son muy largos, alrededor de los 45 km, en tanto que los servicios Complementarios propuestos tienen una longitud promedio de 30 km. En las rutas propuestas con recorridos más largos se trata de aquellos que conectan sectores que no tienen cobertura del subsistema tronco – alimentador. En este caso, además, la propuesta de Transdiaz Ltda alarga el recorrido de los usuarios que se desplazan desde el suroccidente hacia el noroccidente de la ciudad y viceversa.*
- *En la propuesta de Uninorte las rutas A5 y A6, que hacen parte de la misma zona Operacional en la definición del sistema complementario, permiten cubrir los pares Origen y destino que desde el noroccidente de la ciudad se dirigen hacia el corredor universitario y viceversa. Específicamente, la demanda desde los sectores de Miramar, Villa Carolina, Limoncito, Tivoli, San Salvador y San Marino hacia el Corredor Universitario.*
- *Los recorridos propuestos por Transdiaz Ltda. Compiten con el subsistema Tronco alimentador en clara situación de desventaja por los tiempos de viaje y recorrido.*
- *El número de servicios hacia el corredor Universitario es suficientemente amplio, cubriendo toda la ciudad, lo cual permite cubrir la demanda que allí existe. Adicionar nuevos recorridos generaría saturación, disminuyendo el nivel de servicio e incrementando los índices de congestión.*

.....

Que a través del Informe Técnico No. 038 de 2010 realizado por el Departamento Técnico de la Subdirección Técnica de Transporte se da respuesta a cada una de las inquietudes del recurso bajo las siguientes consideraciones:

....." Mediante radicados AMB No. 2792, 2793, 2794, 275 y 2796 de 14 de Julio de 2010 el representante legal de la empresa TRANSDIAZ interpuso recurso de reposición a las resoluciones 274.10, 275.10, 276.10, 277.10 y 278.10. Las cuales tiene las características de operación para el escenario de reestructuración de las rutas A10, A11, A12, A17 Y B16. A continuación se da respuesta a cada una de las inquietudes de carácter técnico de dicho recurso.

• **RUTA A11**

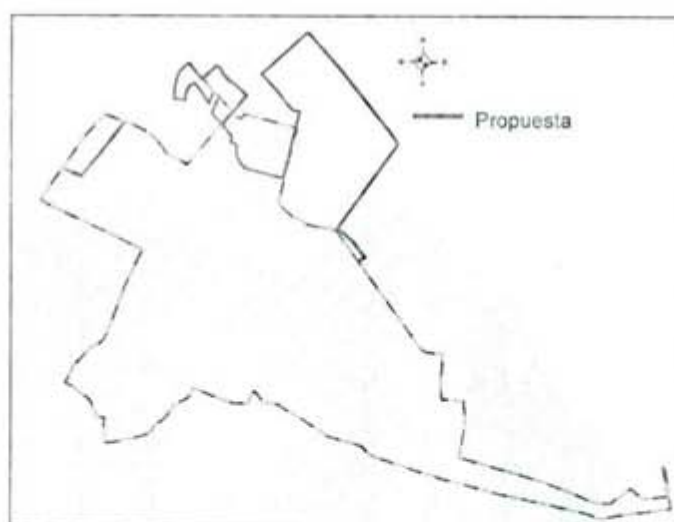
1. *La empresa solicita modificación del recorrido en lo que corresponde a la salida de la terminal de Barranquillita, en el sentido de continuar con la cobertura con la cual contaban desde la Terminal de despacho que ocupaban en la Calle 6 con Carrera 49.*

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

Respuesta: por las razones expuestas para la ruta 3 se considera viable la solicitud.

2. La empresa insiste en solicitar la ampliación del recorrido hacia el sector de la Vía 40 San Salvador argumentando que durante varios años lo han venido prestando. En la siguiente figura se muestra lo solicitado por la empresa:



Respuesta: Al respecto es importante señalar que revisando los archivos de la Subdirección Técnica de Transporte del AMB se encontró que efectivamente la ruta viene prestando el recorrido propuesto y para garantizar la prestación del servicio en el sector de San Salvador, la propuesta de la empresa se considera técnicamente viable.

Por lo anteriormente expuesto el recorrido final de la ruta queda autorizado de la siguiente manera:

ruta A11 - DENOMINACIÓN: BARRANQUILLITA – RIOMAR – CIRCULAR

TERMINAL (CALLE 3 No. 43 - 22) – CALLE 3 – CARRERA 43 – CALLE 6 – CARRERA 46 – CALLE 30 – CARRERA 45 – CALLE 53 – CARRERA 54 – CALLE 58 – CARRERA 60 – CALLE 75 – CARRERA 61 – CALLE 77 – VIA 40 – CALLE 85 – CARRERA 76 – CALLE 80 – CARRERA 67 – CARRERA 70 – CALLE 85 – CARRERA 73 – CALLE 86 – CARRERA 75A – CALLE 91 – CARRERA 73 – CALLE 93 – CARRERA 71 – CALLE 91 – CARRERA 72 – CALLE 88 – CARRERA 73 – CALLE 87 – CARRERA 71 – CALLE 86 – CARRERA 64 – CALLE 96 – CARRERA 53 – CALLE 98 – CARRERA 51B – CALLE 82 – CALLE 80B – CARRERA 42 – CALLE 79 – CARRERA 42F – CALLE 74 – CARRERA 44 – CALLE 6 – CARRERA 43 – CALLE 3 – TERMINAL

El diseño operacional de flota se mantiene igual al informado en las resoluciones 274.10, 275.10, 276.10, 277.10 y 278.10.

Que teniendo en cuenta todo lo anterior, y entrando a revisar los argumentos de la Empresa de conformidad al informe técnico antes relacionado se toma la decisión de revisar la reestructuración de la ruta.

Lo anterior en el entendido que es un deber nuestro por mandato constitucional velar por la seguridad de los administrados y anteponer el interés general al

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

particular, procurando ante todo garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios de la infraestructura de transporte, además de estar revestida de toda legalidad otorgada por el Decreto 170 de 2001 que permite la reestructuración oficiosa en su artículo 34 cuando preceptúa: *"La Autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda"*.

Que como Autoridad de Transporte en el Distrito y su Área Metropolitana estamos comprometidos a garantizar la seguridad, accesibilidad y oportunidad del servicio público de transporte de pasajeros como un indicativo de la calidad de vida de las personas.

Que como Autoridad en materia de transporte debemos aplicar los controles necesarios establecidos por parte del Estado para regular adecuadamente la prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros.

Que en razón de lo preceptuado en el artículo 2º de la Constitución Política de 1.991 son fines esenciales del Estado, entre otros servir la comunidad, promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecta a más de asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo, esto en concordancia con la responsabilidad de las autoridades de la república, en cuanto a asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Que no hay que perder de vista el artículo 3º de la ley 336 de 1996, en la regulación del transporte público donde las autoridades competentes debemos exigir y verificar las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas, que garanticen a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la utilización de medios de transporte masivo, por ello el artículo 5º de esta misma ley le da el carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público, implica la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo.

Así mismo el artículo 8º de la Ley 336 de 1996 indica, *"las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"*.

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432,10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

Que los recorridos y demas características técnicas adoptadas por la entidad para reestructurar la ruta BARRANQUILLITA – RIOMAR - CIRCULAR fueron evaluados a fondo por la parte Técnica adscrita a la Subdirección de Transporte del Area Metropolitana, por la cual se considera necesario revocar parcialmente la actuación administrativa 276 de 2010, tal como se dirá en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, este despacho,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. Confírmese **PARCIALMENTE** la Resolución 276.10 del 06 de julio de 2.010.

ARTÍCULO SEGUNDO. Modifíquese la Reestructuración Oficiosa del recorrido de la Ruta BARRANQUILLITA – RIOMAR - CIRCULAR servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A., de la siguiente manera:

- a) A partir de la fecha en que inicie operación de TRANSMETRO, el servicio se prestará en las condiciones en que se señalan a continuación:

Ruta Código	A11
Denominación (Origen – Destino)	BARRANQUILLITA – RIOMAR – CIRCULAR
Recorrido	
Saliendo de la TERMINAL ubicada en la (CALLE 3 No. 43 - 22) – por esta hasta la CALLE 3 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 6 – por esta hasta la CARRERA 46 – por esta hasta la CALLE 30 – por esta hasta la CARRERA 45 – por esta hasta la CALLE 53 – por esta hasta la CARRERA 54 – por esta hasta la CALLE 58 – por esta hasta la CARRERA 60 – por esta hasta la CALLE 75 – por esta hasta la CARRERA 61 – por esta hasta la CALLE 77 – por esta hasta la VIA 40 – por esta hasta la CALLE 85 – por esta hasta la CARRERA 76 – por esta hasta la CALLE 80 – por esta hasta la CARRERA 67 – por esta hasta la CARRERA 70 – por esta hasta la CALLE 85 – por esta hasta la CARRERA 73 – por esta hasta la CALLE 86 – por esta hasta la CARRERA 75A – por esta hasta la CALLE 91 – por esta hasta la CARRERA 73 – por esta hasta la CALLE 93 – por esta hasta la CARRERA 71 – por esta hasta la CALLE 91 – por esta hasta la CARRERA 72 – por esta hasta la CALLE 88 – por esta hasta la CARRERA 73 – por esta hasta la CALLE 87 – por esta hasta la CARRERA 71 – por esta hasta la CALLE 86 – por esta hasta la CARRERA 64 – por esta hasta la CALLE 96 – por esta hasta la CARRERA 53 – por esta hasta la CALLE 98 – por esta hasta la CARRERA 51B – por esta hasta la CALLE 82 – por esta hasta la CALLE 80B – por esta hasta la CARRERA 42 – por esta hasta la CALLE 79 – por esta hasta la	

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No. 432.10

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE EL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR LA EMPRESA TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A. NIT. 890.101.408-4. CONTRA LA RESOLUCION 276-010 CALENDADA JULIO 06 DE 2.010.

CARRERA 42F – por esta hasta la CALLE 74 – por esta hasta la CARRERA 44 – por esta hasta la CALLE 6 – por esta hasta la CARRERA 43 – por esta hasta la CALLE 3 –TERMINAL ubicada en la (CALLE 3 No. 43 - 22), fin del recorrido.

ARTICULO TERCERO. La presente resolución modifica parcialmente la Resolución 276 de 2010, por medio de la cual se reestructura el permiso de la ruta BARRANQUILLITA – RIOMAR – CIRCULAR servida por la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A

ARTICULO CUARTO. Notificar el contenido del presente acto administrativo, al representante legal de Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A de conformidad con los artículos 44 y 45 del C.C.A.

ARTICULO QUINTO: Informar al representante legal de la Empresa TRANSPORTES DIAZ TRANSDIAZ S.A que contra el acto administrativo no procede ningún recurso de vía gubernativa según el artículo 50 del C.C.A.

ARTICULO SEXTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria, sin embargo entrará a operar con las condiciones descritas en el literal a) del artículo segundo hasta tanto se inicie la operación Transmetro, situación que será comunicada a la empresa por el Área Metropolitana de Barranquilla.

Dada en Barranquilla a los 06 SET. 2010

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE


RICARDO FELIPE RESTREPO ROCA
DIRECTOR

Proyectó:
PAOLA MARTINEZ SANCHEZ – Subdirectora Técnica de Transporte

Revisó y Aprobó:
FRANCO FIORENTINO POSTERARO – Secretario General

